PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PINHALZINHO

CNPJ: 45.623.600/0001-44
Rua Cruzeiro do Sul, 225 – CEP 12.995-000 - Centro – Pinhalzinho -SP
Telefone: (11) 4018-4310 - e-mail: gabinete@pinhalzinho.sp.gov.br - site: ww.pinhalzinho.sp.gov.br

Oficio nº 72/2025

Pinhalzinho, 04 de junho de 2.025

Senhor Presidente,

Assunto: Resposta ao Pedido de Informação nº 27/2025

Encaminho à Vossa Excelência a resposta do Pedido de Informação nº 27/2025, conforme documentação recebida da Secretaria de Administração, referente a inexigibilidade nº 03/2024 para locação de imóvel para a instalação da nova sede da guarda municipal.

Estando a disposição para qualquer esclarecimento adicional que se fizer necessário, subscrevo-me.

Cordialmente,

Sebastião Zanardi
Prefeito Municipal

RECEBEMOS
em 05 / 06 / 2025
CÂMARA MUNICIPAL PINHALZINHO

Ao Exmo. Sr. José Ricardo Kiota
DD. Presidente da Câmara M. de Pinhalzinho
Nesta

Pinhalzinho, 03 de junho de 2025.

Memorando

Excelentíssimo Carlos Roberto dos Santos,

Em resposta ao pedido de Informação Nº 27/2025, datado de 20 de maio de 2025, segue em anexo cópia na íntegra do processo referente à Inexigibilidade nº 03/2025.

Quanto aos questionamentos, a data inicial do contrato é de 06/03/2025, sendo o valor mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). A previsão para inauguração do local é para o dia 13/06/2025.

Respeitosamente,

Giovanne Santos Barrios
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA GCM

Protocolo 000193/2025

000000D846

Abertura:30/01/2025

Solicitante: JOSE RICARDO CUSTODIO DA SILVA
Endereço: ÉTORE VACARI, 160, JARDIM ORLANDI, 13.960-000, SOCORRO - SP
CGC/CPF: 13279973805 **RG:**
Origem/Procurador COMPRAS
Telefone: 99294-7041 **Email:** JOSERICARDOCUSTODIO@GMAIL.COM

Observação: INEXIGIBILIDADE PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PINHALZINHO.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 02
Visto:

JOSE RICARDO CUSTODIO DA SILVA

Protocolado por:
GABRIEL PEREIRA DE CASTRO
COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA GCM

Protocolo 000193/2025

000000D846

Abertura: 30/01/2025
Solicitante: JOSE RICARDO CUSTODIO DA SILVA
Protocolado por:
GABRIEL PEREIRA DE CASTRO
COMPRAS

Exercício: 2025 República Federativa do Brasil Página: Única

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

ESTADO DE SÃO PAULO

Emissão de Solicitação de Compras

Solicitação Nº: 207 **Data:** 30/01/2025

Tipo: Solicitação Comum

Solicitante: 20137 - GABRIEL PEREIRA DE CASTRO

Prioridade: Normal **Tipo de Entrega** Total

Destino: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 01923 / 2025
Folha nº 03
Visto:

Rercurso Orçamentário

Ficha:

Fonte:

Cod. Aplic.:

Entrega: GUARDA MUNICIPAL

Serviços

Item:	Código	Descrição	FMT	U.E.	Qtde.	Vlr. Unitário	Total
1	0238.00001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PESSOA FÍSICA		MS	12.0000000		

Total: 0,00

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 04
Visto:

1. SOLICITAÇÃO

Solicitação de locação de imóvel para base da Guarda Civil Municipal de Pinhalzinho.

2. JUSTIFICATIVA

A locação do imóvel para servir como base da Guarda Civil Municipal de Pinhalzinho é essencial devido à sua localização estratégica, que permitirá respostas mais rápidas às ocorrências em áreas prioritárias, além de possuir a infraestrutura adequada para as operações da Guarda. A inexistência de alternativas viáveis em imóveis públicos e a compatibilidade do preço de locação com o mercado local justificam a escolha. Além disso, a nova base fortalecerá a presença da Guarda na comunidade, aumentando a eficiência das ações de segurança pública e a sensação de segurança entre os cidadãos pinhalzinhenses. No caso em questão, resta configurada a hipótese de utilização da contratação direta por inexigibilidade de licitação, nos termos do parágrafo 5°, inciso III do artigo 74 da lei 14.133/2021, uma vez que o imóvel atende as necessidades de estrutura e localização.

3. QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÃO

01 imóvel, localizado em bairro de fácil acesso - contendo 04 quartos (sendo 01 suíte), 01 sala, 02 banheiros, 01 cozinha, lavanderia, garagem coberta para 02 carros, espaço externo fechado na frente e nos fundos.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GUARDA MUNICIPAL

02.01.07.06.181.2508.4117.3.3.90.36 - SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA

FICHA: 96

FONTE: 01

RESERVA N° 17

6. FORMA DE CONTRATAÇÃO

Conforme lei 14.133/2021

7. RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA CONTRATAÇÃO

José Ricardo Custodio da Silva

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2025
Folha nº 05
Visto:

8. GESTOR DO CONTRATO

JOSE RICARDO CUSTODIO DA SILVA

SECRETÁRIO DE TRÂNSITO, SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL

Pinhalzinho, 31 de janeiro de 2025.

Assinatura do responsável pela Formalização da Demanda

(GESTOR DO CONTRATO)

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 06
Visto:

Processo: 0193/2025

I. INFORMAÇÕES GERAIS

1. Equipe de Planejamento
Área Requisitante: Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança e Defesa Patrimonial. **Titular da Secretaria:** Jose Ricardo Custodio da Silva **Requisição:** Nova instalação predial para a base da Guarda Civil Municipal de Pinhalzinho.

II. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

2. Descrição da necessidade apresentada (art. 18, § 1º, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
Este Estudo Técnico tem por objetivo a análise da solução mais vantajosa para melhoria das condições físicas, através de espaço de locação, para a base da Guarda Civil Municipal (GCM). A locação pode decorrer por meio tradicional, somente do espaço sem contemplar serviços (limpeza, segurança, controle de acesso, etc.).
3. Justificativa da necessidade da locação (art. 18, § 1º, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
A locação do imóvel para servir como base da Guarda Civil Municipal de Pinhalzinho é essencial devido à sua localização estratégica, que permitirá respostas mais rápidas às ocorrências em áreas prioritárias, além de possuir a infraestrutura adequada para as operações da Guarda. A GCM tem como principais funções proteger bens, serviços e instalações municipais, realizar ações preventivas para evitar crimes, colaborar com outras forças de segurança, oferecer apoio em eventos e emergências, e promover a educação e conscientização sobre segurança e cidadania, assegurando um ambiente mais seguro para a comunidade. Considerando a diversidade de atendimentos e serviços prestados, existe a necessidade urgente de locação de 01 (um) imóvel, destinado ao funcionamento da GCM.
4. Comprovação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam o objeto.
A Administração Pública de Pinhalzinho não possui prédios públicos disponíveis ou com características que possam atender a necessidade de instalação da base da GCM.

5. Demonstração da previsão da contratação com o Plano Anual de Compras (art. 18, § 1º, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
O custeio do pagamento por locação deve ser proveniente da fonte de recursos do tesouro, não é possível custear com demais recursos de outras fontes (estadual e/ou federal). Não há previsão de recursos destinados exclusivamente para fim de locação.
6. Descrição dos requisitos da contratação (art. 18, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
O imóvel deve ser preferencialmente térreo ou, na ausência de imóveis com tais características, com salas térreas que propicie a rapidez de resposta e livre circulação dos guardas. Deve conter espaços de 04 quartos (sendo 01 suíte), 01 sala, 02 banheiros, 01 cozinha, lavanderia, garagem coberta para 02 carros, espaço externo fechado na frente e nos fundos; ser em área urbana, preferencialmente central, que possibilite o pronto emprego aos agentes para o que lhes for demandado. As características do imóvel quando não dispuser de acessibilidade deve ser, no mínimo, adaptável: espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento cujas características possam ser alteradas para que se torne acessível (item 3.1.3 NRB -9050).
7. Estimativas das quantidades para contratação, acompanhadas de memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte (considerar interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala) (art. 18, § 1º, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
De acordo com o modelo de aquisição de imóvel, o serviço consiste na disponibilização de imóvel pela contratada, com todas as características requeridas pela contratante, mediante os termos contratuais, uma vez que não haja local de posse da administração pública que seja compatível com a sua necessidade. Este é o modelo mais representativo no âmbito dos órgãos da Administração Pública municipal atualmente. Há a importância de o imóvel ser locado em área urbana, preferencialmente central, devido à localização e acesso dos usuários. A estrutura deve contemplar a acomodação da equipe de trabalho priorizando espaços que promovam o sigilo profissional. Todos em trabalho presencial.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2025
Folha nº 07
Visto:

III. PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES

8. Levantamento mercadológico (que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar) (art. 18, § 1º, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
Perante a necessidade do objeto deste estudo, foi realizado o levantamento de mercado no intuito de prospectar e analisar soluções para a pretensa contratação, que atendam aos critérios de vantajosidade para a Administração Pública sob os aspectos da conveniência, economicidade e eficiência. Assim, uma pesquisa nas mediações do centro da cidade local onde se pretende locar um imóvel que atenda a necessidade, pesquisa de mercado feita pelo coordenador da unidade. Observou-se

que, em matéria de solução para o caso em questão, a Administração Pública em geral costuma adotar ao menos duas opções para a execução deste serviço, são eles:

AQUISIÇÃO - No modelo de aquisição de imóvel, a Administração Pública adquire o imóvel e assume todos os custos decorrentes, construção, reforma e manutenção, essa solução é adotada em situações especifica como, por exemplo, quando a locação não se mostra uma opção viável, isto é, não é localizado nenhum imóvel que se adeque as condições necessárias para o funcionamento, nesse caso o imóvel encontrado está de acordo com as condições pretendidas por essa Administração.
LOCAÇÃO - De acordo com o modelo de aquisição de imóvel, o serviço consiste na disponibilização de imóvel pela contratada, com todas as características requeridas pela contratante, mediante os termos contratuais, uma vez que não haja local de posse da administração pública que seja compatível com a sua necessidade. Este é o modelo mais representativo no âmbito dos órgãos da Administração Pública municipal atualmente.

9. Estimativa do valor da contratação do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte (poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação) (art. 18, § 1º, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

Valor (R$): 1.800,00

O valor da contratação está estimado em R$ 1.800,00 mensais, durante (12) meses.
Valor Total R$ 21.600,00

10. Comparativo das soluções

No caso em questão, resta configurada a hipótese de utilização da contratação direta por inexigibilidade de licitação, nos termos do parágrafo 5°, inciso III do artigo 74 da lei 14.133/2021, uma vez que há imóvel atende as necessidades de estrutura e localização.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2025
Folha nº 03
Visto:

IV. SOLUÇÃO ESCOLHIDA

11. Descrição da solução escolhida (inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso) (art. 18, § 1º, VII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Dada a indisponibilidade de imóveis públicos para ocupar e a ausência de recursos para a aquisição, a alternativa mais viável para a administração pública é a locação de um imóvel que atenda às necessidades da GCM, assim como cumprimento das legislações pertinentes. É preciso considerar que a locação do imóvel que não contemplar os critérios desejáveis, principalmente acessibilidade, seja passível da adaptação pelo locatário. Admite-se possível, portanto, a negociação com o proprietário a fim de que seja alcançada a melhor proposta.

12. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação (art. 18, § 1º, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
Não se aplica o parcelamento aos contratos de locação.
13. Resultados pretendidos (art. 18, § 1º, IX, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
Prover ao órgão/entidade instalações físicas e infraestrutura adequada ao desempenho de suas atividades, proporcionando aos seus servidores e colaboradores um ambiente de trabalho salubre. Com a locação do imóvel pretende-se estabelecer condições favoráveis e adequadas para atender às necessidades básicas de funcionamento das operações da GCM.
14. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato (art. 18, § 1º, X, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
A edificação deverá permitir mudanças de uso e reformas e deverá apresentar soluções de fácil manutenção, conservação, limpeza e segurança, bem como a estabilidade, a higiene, a salubridade e o conforto ambiental, dimensionamento e aplicação de materiais e elementos construtivos, conforme exigido nas leis e normas técnicas. O imóvel deve localizar-se em local de fácil acesso; O imóvel deverá atender a todas as prescrições estabelecidas em Códigos, Leis ou normas Federais, as normas e padrões das concessionárias de serviços públicos de eletricidade, águas e telefonia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo. "Dispensa-se a licitação para contratações que envolvam valores inferiores a R$ 50 mil para serviços ou compras (art. 75). A lei elenca ainda hipóteses em que o objeto da contratação enseja a inexigibilidade, tais como contratações com exclusividade de fornecedor; profissional do setor artístico; serviço técnico especializado; credenciamento; e a aquisição ou locação de imóveis cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha (art. 74, I a V)."
15. Contratações correlatas e/ou interdependentes (art. 18, § 1º, XI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
Trata-se de procedimento autônomo, independente de outras contratações, como ocorre em todo exercício financeiro, para evitar a precarização das funções essenciais desenvolvidas pela GCM, uma vez que a atual sede está inviabilizando a execução dos serviços.
16. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras (art. 18, § 1º, XII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)
A realização das atividades da GCM, no imóvel locado, não causa ou causarão qualquer tipo de poluição ou dano ambiental.
17. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina (art. 18, § 1º, XIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 09
Visto:

De forma que o município não possui imóvel adequado para a instalação da base da GCM e que também não há previsão e nem tempo hábil para construção, o aluguel é a forma mais rápida e eficaz de se atender os apontamentos e de garantir o melhor atendimento à população.
18. Indicação da data da contratação:
Fevereiro de 2025

Referências

BRASIL, 2021. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos. Administrativos. Brasília, DF. Diário Oficial da União.

Pinhalzinho, 31 de janeiro de 2025.

JOSE RICARDO CUSTODIO DA SILVA
SECRETÁRIO DE TRÂNSITO, SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 10
Visto:

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2025
Folha nº 11
Visto:

Laudo de avaliação de imóvel para fins de locação mensal

Diante da necessidade de alocar os funcionários municipais, levando em consideração que o município não dispõe de prédio disponível que atenda as necessidades dos colaboradores, foi realizado um laudo de avaliação do imóvel situado na Rua Paulo Ameri, n°118, do bairro Centro, cidade de Pinhalzinho – SP, cadastrado no munícipio pela inscrição nº 03.010.0322

O imóvel avaliando apresenta no IPTU as seguintes medidas: 88,00 m² de construção e 300,00 m² de terreno. Outras características importantes são que o imóvel se encontra no zoneamento ZUC (Zona Urbana Central) e hoje possuí características comerciais.

Quanto a análise mercadológica do imóvel para o levantamento dos valores, em pesquisa não foi encontrado imóveis similares ao avaliando disponíveis para locação na cidade, não sendo possível aplicar o método de comparação direta de dados de mercado. Sendo assim, para estimar o valor de locação, foi utilizado o método de reprodução do imóvel e a aplicação de percentual padrão de rentabilidade da locação sobre o valor de venda do imóvel (conforme memorial de cálculo anexo).

Por fim, após os cálculos realizados, afirmo com convicção que a estimativa do valor mensal de locação do imóvel avaliando é de **R$ 1.960,59**, admitindo 5% de variação para mais do valor informado.

Pinhalzinho, 29 de Janeiro de 2025.

Márcio José Souza Silva
CPF 490.647.288-52
CHEFE DA SEÇÃO DE OBRAS

Márcio José Souza Silva
Eng. Civil
Chefe do Dpto. de Obras

Memorial de Cálculo

Imóvel avaliando: Rua Paulo Ameri, 118 - Centro - Pinhalzinho - SP

A.C. (m²):	88,00

A.T. (m²):	300,00

Fonte:	projeto aprovado

Custo de reprodução:

Terreno:

Nro.	Link de pesquisa	Metragem	Valor anun.	Valor real (-5%)	Valor/m²
1	https://www.cristinaimoveisbraganca.com.br/imovel/1018685/terreno-venda-braganca-paulista-sp-jardim-europa	300	R$ 225.000,00	R$ 213.750,00	R$ 712,50
2	https://www.cristinaimoveisbraganca.com.br/imovel/1410359/terreno-venda-braganca-paulista-sp-villa-real	318	R$ 240.000,00	R$ 228.000,00	R$ 716,98
3	http://www.leobuenogestorimobiliario.com.br/imovel/3035261/lote-venda-jardim-albertina	250	R$ 180.000,00	R$ 171.000,00	R$ 684,00
				Valor médio m²	R$ 704,49
				Valor do terreno (300 m²)	R$ 211.348,11

Construção:

Metragem construída	88,00
Valor m² (CUB 07/2024) - R1-N	R$ 2.024,00
Valor da construção	R$ 178.112,00
Idade aparente	30
% vida útil	46%
Estado de conservação	regular
Coef. Ross-Heidecke	35,20%

Valor da construção depreciada	R$ 115.416,58

Custo de reprodução do imóvel (Terreno + construção):	R$ 326.764,69

Locação:

Valor estimado de locação = 0,6% do valor do imóvel

Valor do imóvel:	R$ 326.764,69

Estimativa do valor de locação mensal:	R$ 1.960,59

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2025
Folha nº 12
Visto:

Pinhalzinho, 29 de Janeiro de 2025.

Márcio José Souza Silva
CPF 490.647.288-52
CHEFE DA SEÇÃO DE OBRAS

Marcio Jose Souza Silva
Eng. Civil
Chefe do Dpto. de Obras

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO – SP
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 13
Visto:

SENHOR PREFEITO:

ADILSON RODRIGUES BUENO, portador do R.G. nº 20.285.580 e do C.P.F. nº 102.625.248-21, residente e domiciliado à Rua Boa Esperança, nº 159, Centro, nesta cidade de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, CEP: 12995-000; proprietário do imóvel localizado na Rua Paulo Ameri, nº 118, Centro, nesta cidade, contendo 04 quartos (sendo 01 suíte), 01 sala, 02 banheiros, 01 cozinha, lavanderia, garagem coberta para 02 carros, espaço externo fechado na frente e nos fundos, o qual oferece a locação onde sediará a base da Guarda Civil Municipal, nas seguintes condições:

VALOR DO ALUGUEL MENSAL: R$ 1.800,00 (mil oitocentos reais)

PRAZO DE LOCAÇÃO: 12 (doze) MESES.

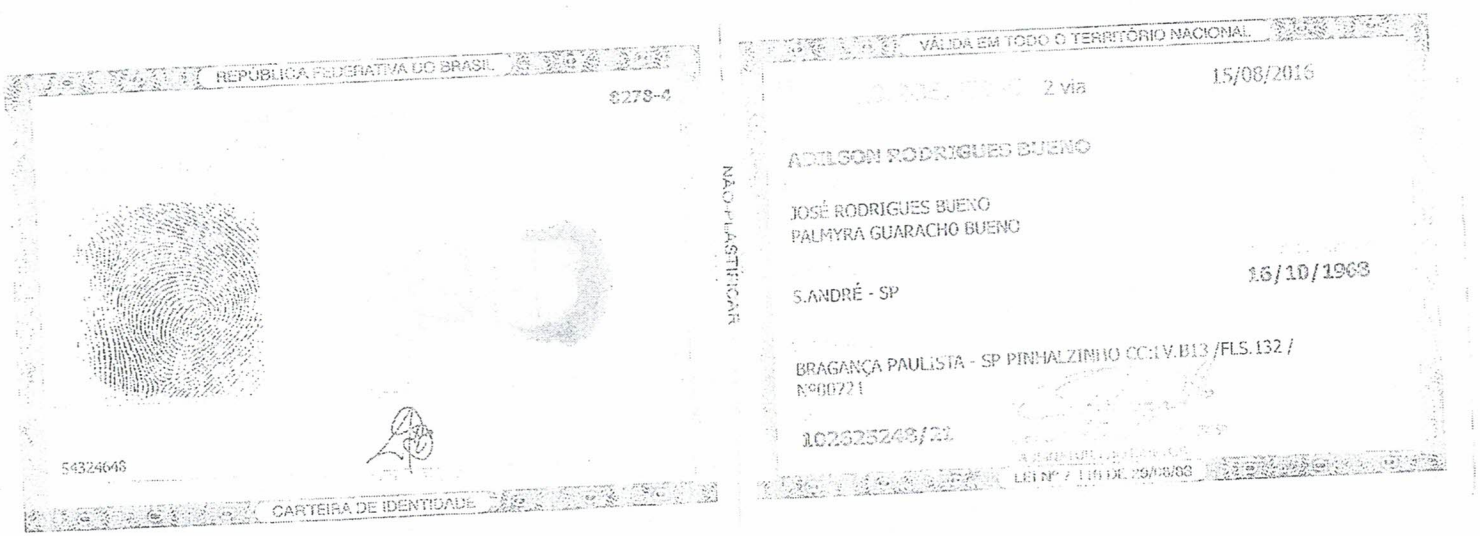
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) DIAS.

PINHALZINHO-SP, 31 de janeiro de 2025.

ADILSON RODRIGUES BUENO

AO EXMO. SR.
SEBASTIÃO ZANARDI
DD. PREFEITO MUNICIPAL DE
PINHALZINHO - SP

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0103 /2025
Folha nº 14
Visto:



CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2025
Folha nº 15
Visto:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.1 VENDEDOR: Sandra Rodrigues Bueno, brasileira, solteira, aposentada, portador da cédula de identidade R.G. nº 12.389.927-8, residente e domiciliado à Rua Olimpio Otaviano Franco, 46 – Jardim Copacabana – Pinhalzinho - SP.

1.2 COMPRADOR: Adilson Rodrigues Bueno, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade R.G. nº 20.285.580, residente e domiciliado à Rua Boa Esperança, 159 – Centro – Pinhalzinho - SP.

Por este instrumento particular as partes acima qualificadas tem certo e ajustado, por um lado compra e por outro a venda do imóvel abaixo descrito e caracterizado, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 DO IMÓVEL: imóvel localizado na Rua Paulo Ameri, nº 118 - Bairro: Centro – Pinhalzinho – SP, com cadastro na Prefeitura sob nº 03.010.0322;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1 O valor total da presente transação é de R$42.861,00, que serão pagos da seguinte maneira: a vista no ato da assinatura do contrato.

3.2 Ocorrendo atraso no pagamento em qualquer uma das cláusulas o comprador será multado no valor de 10% do valor da parcela, mais juros de mora correspondente a 1% por mês.

3.3 O contrato não será reajustado;

3.4 Diante da ocorrência de mais de 5 dias de atraso no pagamento, o vendedor terá o direito de denunciar o presente contrato, culminando em sua rescisão, sendo devido o valor de 10 % sobre o valor do contrato a título de multa.

CLÁUSULA QUARTA - DA POSSE, DOS ENCARGOS E DO USUFRUTO DO IMÓVEL

4.2 As despesas tributárias e cartoriais advindas da presente transação, serão de responsabilidade do ora Comprador.

4.3 Até o momento da tradição (transmissão da posse), os riscos do bem correm por conta do vendedor, e os do preço por conta do comprador.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 01693 /2025
Folha nº 16
Visto:

4.4 O Comprador está ciente do atual estado em que se encontra o imóvel, objeto do presente contrato, recebendo-o nestas condições, nada mais tendo a reclamar, eis que vistoriou o mesmo.

CLÁUSULA QUINTA - HONORÁRIOS DE INTERMEDIAÇÃO - CORRETAGEM

5.1 Fica ajustado que o pagamento dos honorários de intermediação (se houver) caberá exclusivamente ao VENDEDOR, ajustados em 6% do valor dessa transação a seus corretores/parceiros e, deduzidos do valor da entrada.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO

7.1 Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice INPC para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

I - a integralidade da comissão de corretagem;

II - a pena convencional de 30% da quantia paga.

7.2 Caso a resolução do contrato seja motivado por atraso na entrega do imóvel superior a 12 meses, caberá multa de 20% do valor do contrato em favor do comprador.

7.3 No caso de resolução do contrato, o adquirente responde pelo período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária, pelos seguintes valores:

I - quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel;

II - cotas de condomínio e contribuições devidas a associações de moradores;

III - valor correspondente à fruição do imóvel, equivalente à 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, pro rata die;

IV - demais encargos incidentes sobre o imóvel e despesas previstas no contrato.

7.4 Fica estabelecida a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor desta transação, cominada à parte que descumprir ou dificultar o fiel cumprimento de qualquer uma das cláusulas e condições do presente contrato, além de ficar a parte infratora sujeita ao pagamento de emolumentos, custas e honorários de advogado, no caso de a parte prejudicada tiver que recorrer a qualquer procedimento judicial para fazer valer os seus direitos, cuja penalidade.

CLÁUSULA SETIMA - DO DIREITO A ARREPENDIMENTO

8.1 Os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem, nos termos do Art. 67-A, §10 da Lei 4.591/64.

8.2 Transcorrido o prazo de 7 (sete) dias a que se refere a cláusula anterior sem que tenha sido exercido o direito de arrependimento, será observada a irretratabilidade do contrato de incorporação imobiliária.

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Ocorrendo o falecimento de qualquer das partes do presente contrato, os herdeiros deverão respeitar a vontade das mesmas aqui expressas, até o cumprimento integral do presente contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

9.2 O VENDEDOR responde pela evicção e se compromete a firmar o contrato de financiamento, com força de escritura pública, livre e desembaraçada de ônus, juntamente com o Comprador, e ainda a resolver eventuais impugnações do Registro de Imóveis.

9.3 O VENDEDOR obriga-se a apresentar toda a documentação necessária, inclusive as certidões negativas, suas e do bem, sem qualquer encargo ou responsabilidade para o Comprador e, este igualmente compromete-se a encaminhar toda a documentação exigida pelo agente financeiro, visando o encaminhamento do financiamento.

9.4 As partes elegem o Foro da Comarca de Bragança Paulista – Vara única de Pinhalzinho, para dirimir eventuais divergências deste instrumento, sem privilégio a qualquer outro, seja qual for o motivo.

E por estarem certos e ajustados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, por um mesmo fim, juntamente com duas testemunhas presenciais.

Pinhalzinho, 17 de maio de 2.011

VENDEDOR: _____
Sandra Rodrigues Bueno

COMPRADOR: _____
Adilson Rodrigues Bueno

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 17
Visto: _____

TESTEMUNHAS:

Nome:_____ CPF nº _____

Nome:_____ CPF nº _____

Caixa de Saneamento Basico do Estado de S.P. CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
357022220002	5053035149307	FATURAMENTO	06/01/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

ADILSON RODRIGUES BUENO
End.: RUA PAULO AMERI,110 - JD ALBERTINA PINHALZINHO - SP 12960000

Cod. Cliente: 21603180A02
PDE/RGI: 036702222O Hidrometro: Y18T040007 Lacre:

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2025
Folha nº 18
Visto:

Economias: RES 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 06/01/2025 Proxima leitura: 06/02/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	06/12/24	429	06/01/25	430	1	31	2,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	06/07/24	06/08/24	06/09/24	06/10/24	06/11/24	06/12/24
Agua	7R	5R	2R	1R	1R	1R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,80	37,96	Minimo	3,04	30,44

Subtotal	37,96	30,44
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		68,40

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		37,96
Esgoto		30,44
Multa		2,74
At. monet.		0,76
Juros de mora		1,63
Tx. de Regulacao -	0,60	0,35

Codigo para debito automatico: 036702222O

TOTAL (R$) 73,88
VENCIMENTO 15/01/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cx de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 08 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Ate 02/01/2025 nao acusamos o pagamento da fatura do mes/ano de emissao 12/24

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora referente ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 11/24, 10/24

Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Relatório do Cadastro Técnico Municipal - BIC

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 19
Visto:

Dados Gerais 30100322

Logradouro : RUA Paulo Ameri — Número : 118
Complemento — Bairro : Centro
Cep : 12.995-000

Distrito : 03 Setor : 010 Quadra : 0322 Lote : Unidade
Inscrição Cadastral : 03.010.0322
Loteamento :
Quadra : Lote :

Proprietário : SANDRA RODRIGUES BUENO — CPF/CNPJ : 219.077.518-31
Endereço : OLIMPIO OTAVIANO FRANCO - 46

Endereço de Correspondência

Logradouro : BOA ESPERANÇA — Número : 159
Complemento — Bairro : CENTRO
Cidade : PINHALZINHO — Estado : SP Cep : 12.995-000

Medidas

Área Total Construida :	88,00	Profundidade :	30,00
Área Construida da Unidade :	88,00	Área Total do Terreno :	300,00
Área Edicula da Unidade :	0,00	Área do Terreno Isento :	0,00
Nro de Pavimentos :		Fração Ideal :	150,000
Faixa de m2 de Terreno :		Fração Ideal Informada :	
Valor do m2 Terreno :	38,89	Testado Ideal :	
Valor do m2 Edificação :	345,79	Valor Venal Informado :	
		Valor Venal :	42.096,52
Valor Venal Atualizado:	42.096,52	Valor Terreno :	11.667,00
Valor Edificação Atualizado:	30.429,52	Valor Edificação :	30.429,52
Valor Terreno Atualizado:	11.667,00	Valor Excesso :	

Co - Obrigados

Tipo - Nome	CGC\CPF
41540-F - ADILSON RODRIGUES BUENO	102.625.248-21

Informações Gerais

Campo	Valor	Fator
Tipo Emissão	Perimetro Urbano	
Zona Territorial	Urbano	
Edificado	Sim	

Edificação

Campo	Valor	Fator
Tipo da Construção	Media	

Demonstração de Cálculo do ITU — **Fórmula: ITU = ValorTerreno * (Aliquota / 100), sendo:**

Valor Terreno : (FraçãoIdeal X FatorCorretivo X ValorMetroTerreno)
= (150,000 x 0,000000 x 38,89)
ITU = 11.667,00 x (0,000000 / 100) = 0

Demonstração de Cálculo do IPU — **Fórmula: Fórmula: IPU = ValorVenalImovel * (Aliquota / 100), sendo:**

Valor Edificação (AreaEdificada X FatorCorretivo X ValorConstrução)
= (88 x 0,000000 x 345,79)
= 30.429,52
ValorVenalImovel = (ValorTerreno + ValorEdificacao)
= (11.667,00 + 30.429,52) = 42.096,52
IPU = 42.096,52 x (1,500000 / 100) = 456,44

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 20
Visto:

Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ DE LIMA FRANCO SOBRINHO

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Contribuinte

NOME: SANDRA RODRIGUES BUENO

CPF: 219.077.518-31

Dados do(s) Coobrigado(s)

Nome	Documento	Endereço
ADILSON RODRIGUES BUENO	102.625.248-21	BOA ESPERANÇA, 159 CENTRO - PINHALZINHO - SP CEP: 12.995-000

Dados do Imóvel

Inscrição cadastral: 30100322

Endereço: RUA Paulo Ameri 118 - Centro Pinhalzinho-SP

Loteamento: - Lote: - Quadra:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO, inscrita no CNPJ sob nº 45.623.600/0001-44, localizada na Rua Cruzeiro do Sul, nº 225, Centro, Pinhalzinho/SP, por meio da Seção de Tributos e Arrecadação, CERTIFICA, para os devidos fins que revendo os arquivos, verifiquei NÃO CONSTAR em nome de SANDRA RODRIGUES BUENO proprietário do imóvel com a Inscrição Atual: 03.010.0322, situado na RUA Paulo Ameri 118 - Centro Pinhalzinho-SP, créditos tributários inscritos em dívida ativa.

Ressalva-se à Fazenda Pública Municipal, o direito de, a qualquer tempo, constituir créditos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido anteriormente à expedição desta certidão e que não estejam prescritos.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 31/01/2025 15:15:50
Validade: 01/05/2025

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 21
Visto:

CPF: 102.625.248-21

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa física acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do interessado. Tratando-se de CERTIDÃO emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados se existe débito para pessoa jurídica da qual o interessado é sócio.

Certidão nº	25011180626-57
Data e hora da emissão	31/01/2025 15:25:39
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 22
Visto:

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CPF: 102.625.248-21

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Folha 1 de 1

Certidão nº	64812112
Data e hora da emissão	11/02/2025 15:40:34 (hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2025
Folha nº 23
Visto:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADILSON RODRIGUES BUENO
CPF: 102.625.248-21
Certidão nº: 7925478/2025
Expedição: 11/02/2025, às 15:43:17
Validade: 10/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADILSON RODRIGUES BUENO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **102.625.248-21, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

P.M. PINHALZINHO
Proc. nº 193 /2025
Folha nº 24
Visto:

P.A. Nº 193/2025

P.I. Nº 03/2025

MINUTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº XX/2025

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO, DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AMERI, Nº 118, CENTRO, EM PINHALZINHO-SP, DESTINADO A ABRIGAR A BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PINHALZINHO-SP, OU PARA QUALQUER OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Aos xxx(x) dias do mês de janeiro de 2025, na presença das testemunhas infra-assinadas, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber, de um lado, como **LOCADOR** o Sr. **ADILSON RODRIGUES BUENO**, RG nº 20.285.580/SSP/SP, CPF nº 102.625.248-21, brasileiro, residente e domiciliado Rua Boa Esperança, nº 159, Centro, nesta cidade de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, CEP: 12995-000, e, de outro, como **LOCATÁRIO**, o **MUNICÍPIO DE PINHALZINHO**, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. **SEBASTIÃO ZANARDI**, RG nº 9.304.970-1 SSP/SP e CPF nº 569.140.758-91, que assim o presente contrato de locação, com fundamentos em inexigibilidade de licitação, na forma do disposto no Artigo 74, V, da Lei Federal mº 14.133, de 1º de Abril de 2021, devidamente autorizado pela autoridade competente, conforme Processo Administrativo nº 193/2025, pelo qual o primeiro signatário, doravante designado, simplesmente, Locador, aluga ao segundo signatário, doravante denominado, simplesmente, Locatário, o imóvel descrito e caracterizado no cadastro municipal nº 03.010.0322, para a finalidade exposta no preâmbulo e sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo da presente locação de 12 (doze) meses, a começar em **fevereiro de 2025 e a terminar em fevereiro de 2026,** podendo ser prorrogado nos termos do Art. 107 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Findo o prazo constante da cláusula primeira, o contrato, com todas as cláusulas, por expressa vontade das partes manifestada neste ato, prorrogar-se-á, por igual período, e, assim, sucessivamente, salvo se, até 60 (sessenta) dias antes do término do contrato ou de cada uma de suas prorrogações, houver oposição de qualquer das partes, por escrito a do locador, em forma de comunicação protocolada na unidade de despesa interessada ou no órgão autárquico competente, e, a do locatário, por ofício numerado, assinado pela autoridade competente, ressalvado o disposto na cláusula décima primeira.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO ALUGUEL

O aluguel mensal é de **R$ 1.800,00 (mil oitocentos reais)** e será reajustado a cada 12 (doze) meses, a contar de sua vigência, com base na correspondente variação do Índice de Preços para o

Consumidor Amplo – IPCA, medido mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -, de outro índice que venha a substituí-lo, a critério da Administração.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2025
Folha nº 25
Visto:

CLÁUSULA QUARTA - FACULDADE DO LOCATÁRIO

No primeiro mês do exercício orçamentário, em virtude da possibilidade de atraso na distribuição do orçamento, no registro de empenhos ou de outras providências de ordem administrativa, não ocorrerá mora do locatário, sendo-lhe facultado pagar os aluguéis vencidos durante o 2º (segundo) mês.

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DO ALUGUEL

O aluguel é devido por mês vencido e será pago no dia 10 (dez) subsequente ao vencimento, por intermédio de depósito bancário em conta corrente em nome do locador, ou, ainda, de seus agentes ou correspondentes, por meio de cheque nominativo, ordem de pagamento ou documento equivalente.

§ 1º - O pagamento efetuado em desconformidade com o prazo estabelecido, ressalvado o disposto na cláusula quarta ficará sujeito à incidência de atualização monetária.

§ 2º - O atraso no pagamento acarretará ainda a incidência de juros moratórios sobre a parcela devida, fixados em 0,5% (meio por cento) ao mês, e calculados "*pro rata tempore*" em relação à mora ocorrida.

CLÁUSULA SEXTA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Os impostos de qualquer natureza, IPTU, taxas e as contribuições de melhoria, ainda que resultantes de lei nova promulgada na vigência do contrato ou de suas prorrogações, correrão por conta exclusiva do locador, obrigando-se o locatário a pagar as despesas ordinárias de condomínio, bem como os encargos de limpeza, força e luz, água e saneamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - SEGURANÇA DO PRÉDIO

Tudo quanto constituir obras de segurança e higiene do imóvel, para conservá-lo em estado de servir ao uso a que se destina, tais como aqueles que interessam à estrutura integral do imóvel ou que se destinem a repor suas condições de habitabilidade, empenas, poços de aeração e iluminação, esquadrias externas, instalação de equipamentos de segurança e de incêndio, correrá por conta do locador.

CLÁUSULA OITAVA - OBRAS

O locatário poderá fazer no imóvel, por sua conta, mediante autorização escrita do locador, as modificações e as obras de adaptação que julgar necessárias aos serviços do órgão que no mesmo funcionar.

CLÁUSULA NONA - CONSERVAÇÃO

O locatário deverá trazer o imóvel em boas condições de limpeza e conservação, para restituí-lo quando findo ou rescindido o contrato, no estado em que o recebeu, salvo as modificações e as obras regularmente autorizadas e as deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 26
Visto:

CLÁUSULA DÉCIMA - REPAROS NECESSÁRIOS

O locador deverá ser notificado por escrito, mesmo extrajudicialmente, da necessidade da execução de obras de sua responsabilidade, de acordo com a Cláusula Sétima, e, se dentro de 30 (trinta) dias, com exceção das obras de caráter urgente, que deverão ser atendidas imediatamente, não tiver tomado as providências necessárias, o locatário mandará executar os serviços descontando do aluguel, e pela terça parte, até solução do débito, não só a despesa efetuada como também a multa de 20% (vinte por cento) sobre a mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO PELO LOCATÁRIO

Este contrato será rescindido, sem qualquer direito à indenização ou multa, por proposta de autoridade competente e mediante aviso prévio de 90 (noventa) dias, se o Município não mais necessitar do imóvel para abrigar o órgão que o ocupa ou para a instalação de qualquer outro serviço público, na forma prevista neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SEGURANÇA DA LOCAÇÃO

O locador declara renunciar, durante a vigência deste contrato, ou de suas prorrogações, ao direito de rescindi-lo, com base no parágrafo único do artigo 570, do Código Civil. Igualmente, obriga-se, por si e seus sucessores, a garantir ao locatário, durante o prazo do contrato e de suas prorrogações, o uso pacífico do imóvel, e, no caso de venda, a fazer constar da escritura, expressamente, a obrigação de serem integralmente respeitadas, pelo comprador, as condições deste contrato. Para este fim, será o contrato registrado na matrícula correspondente do Cartório do Registro de Imóveis, na forma da lei, constituindo, essas providências e os respectivos ônus financeiros, obrigações do locatário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DESPESAS

Correrão por conta do locatário todas as despesas oriundas de lavratura de registro do presente Contrato e de suas prorrogações, bem como as de sua eventual rescisão, salvo na hipótese de ocorrer por culpa do locador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CONTRATO E DA EXTINÇÃO

O presente contrato é regido pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/21 e das demais normas complementares aplicáveis

O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 137 da Lei Federal 14.133/21.
A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redução ou acréscimo do ajuste, nos termos do art. 125 da Lei Federal 14.133/21.

O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CLÁUSULA PENAL

Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, o contratado que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa à inexecução total do contrato;
d) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
e) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
f) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
g) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
h) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
i) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
j) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

O contratado que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

A) Advertência;
B) Multa;
C) Impedimento de licitar e de contratar;
D) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

P. M. PINHALZINH
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 27
Visto:

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Município pelo prazo de até 03 (três) anos, à pessoa física ou jurídica que incorrer nas letras "a", "b", "c", "d", "e" deste Capítulo.

A sanção que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas nesta ata, garantindo o exercício de previa e ampla defesa.

Se dentro do prazo de 05 (cinco) dias, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de sua qualificação, para assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto os preços atualizados ou então, revogará o processo, sem prejuízo da aplicação da multa, no valor correspondente 10% (dez por cento) sobre o valor da ata.
No caso de não entregar o objeto, ficara caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ficando o contratado sujeito a multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato.

O atraso na entrega do objeto registrado implicara no descumprimento parcial da obrigação assumida, e sujeitara a licitante vencedora do item as seguintes multas, calculadas sobre o valor do item não entregue no prazo avençado:

Atraso de até 10º (décimo) dia, multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do Pedido de fornecimento

A partir do 11º (décimo primeiro) dia entende-se como inexecução total da obrigação.

Atrasos superiores a 11 (onze) dias deverão ser considerados descumprimento total da obrigação, sendo aplicada a multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato.

As multas lançadas pelo Município com base nos itens acima serão deduzidas diretamente dos créditos que a contratada tiver em razão da presente licitação ou, caso não haja débito para o abatimento,

P.M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 28
Visto:

deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município, via tesouraria, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal.

As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a dentetora da ata da reparação de eventuais danos, perdas, ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

O valor da multa poderá ser descontado diretamente da nota fiscal/fatura ou de eventual crédito contra o município, sendo que, no caso de multa em valor superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da Lei.

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

Nenhum pagamento poderá ser efetuado ao contratado, enquanto pendente o inadimplemento de qualquer penalidade imposta, salvo motivo de compensação reconhecida.

A sanção de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do artigo 156, da Lei nº 14.133/21, será aplicada nos seguintes casos das pelas infrações administrativas previstas nas letras "f", "g", "h", "i" e "j", do item I, deste capítulo, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente contrato é de **R$ 21.600,00 (vinte e um mil seiscentos reais),** devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária codificada sob nº 02.01.07.06.181.2508.4117.3.3.90.36.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Vinculam-se às exigências deste Contrato, todas as Cláusulas e condições previstas no Processo Administrativo n° 193/2025 e seus anexos, bem como proposta vencedora.

Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condições gerais e peculiares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão obedecerão a Lei Federal n° 14.133/21 e demais normas pertinentes, aplicáveis à execução dos serviços e especialmente aos casos omissos.

Aplica-se em caso de omissão, o Código Civil e Lei de Processo Administrativo.

Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

A contratada fica obrigada, durante a execução do contrato, a manter todos requisitos exigidos neste processo licitatório.

A gestão contratual será realizada na modalidade de ajuste, sendo que será verificado durante a execução contratual a entrega do objeto avençado e, se necessário, será realizado ajustes necessários para prestar o serviço conforme contratado e verificar sinais de inexecução contratual parcial ou total para saná-los antes mesmo da falta de entrega do objeto.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 29
Visto:

Fica designado como Gestor(a) do contrato o(s) funcionário(s):

Fica Designado como Fiscal do contrato o (s) funcionário(s):

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO DO CONTRATO

Fica eleito o foro da Comarca de Pinhalzinho - Estado de São Paulo para toda e qualquer ação oriunda do presente Contrato ou de suas prorrogações.

Nada mais. Lido e achado conforme pelas partes, perante as testemunhas, lavrou-se este termo em 02 (duas) vias de igual teor, por todos assinados, atendidas as formalidades legais.

Pinhalzinho, __ de fevereiro de 2025.

SEBASTIÃO ZANARDI
PREFEITO MUNICIPAL
LOCATÁRIO

XXXXXXXXXXXXXX
LOCADOR

TESTEMUNHAS:

1._____ RG
nº._____

2._____ RG
nº._____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
CNPJ: 45.623.600/0001-44

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 30
Visto:

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SP
CONTRATADO:
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO:
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)_____
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Pinhalzinho, xx de xxxxxxxxxx de 2025.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Sebastião Zanardi
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 569.140.758-91

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: Sebastião Zanardi
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 569.140.758-91
Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome: Sebastião Zanardi
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 569.140.758-91
Assinatura: _____

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Sebastião Zanardi
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 569.140.758-91
Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Estado de São Paulo

Quadro Comparativo de Prévias - Todos Fornecedores

Processo de Compras: 94/2025 **Data:** 30/01/2025
Finalidade: COMPRAS E SERVICOS
Modalidade: IN-INEXIGIBILIDADE
Observação:

Item	Descrição	Emb.	Qtde.	Mediana	Total
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PESSOA FÍSICA	MS	12,00	1800	21.600,00

Prévia	Fornecedor	Marca	Valor
1	41540 - ADILSON RODRIGUES BUENO		1.800,00

Totalização Mediana:	21.600,00

Totalização de cotações prévias

Documento	Fornecedor	Qtde Itens Cotados	Valor Total
102.625.248-21	ADILSON RODRIGUES BUENO	1	21.600,00

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 31
Visto:

Gabriel Pereira de Castro
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assunto: Re: INFORME DE DOTAÇÃO E NOTA DE RESERVA
De: afempenhos@pinhalzinho.sp.gov.br
Para: licitacoes2@pinhalzinho.sp.gov.br <licitacoes2@pinhalzinho.sp.gov.br>
Data: Thu, 30 Jan 2025 16:15:54 -0300

Olá, seguem as informações:
GUARDA MUNICIPAL
02.01.07.06.181.2508.4117.3.3.90.36 - SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA

FICHA: 96

FONTE: 01

RESERVA Nº 17

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2025
Folha nº 32
Visto:

Att.,

Robson Miranda
Contabilidade
Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Data: 30/01/2025
De: licitacoes2@pinhalzinho.sp.gov.br
Para: licitacoes2@pinhalzinho.sp.gov.br
Assunto: INFORME DE DOTAÇÃO E NOTA DE RESERVA

AO SETOR DE CONTABILIDADE

INTERESSADO(S): GUARDA CIVIL MUNICIPAL

OBJETO: INEXIGIBILIDADE PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0193/2025

Senhor Contador,

Para que possamos dar prosseguimento ao que nos foi determinado, solicitamos desse setor a indicação da ficha de Dotação Orçamentária e para o pretendido acima, bem como a indicação da fonte de recurso e sua nota de reserva para o ano de 2025.

EXERCÍCIO

VALOR ESTIMADO

2025

21.600,00

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 33
Visto:

TOTAL

21.600,00

--

Gabriel Pereira de Castro
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Setor de Compras e Licitações
Rua Cruzeiro do Sul, 225, Centro, Pinhalzinho/SP. Cep: 12.995-000
CNPJ: 45.623.600/0001-44
Inscrição Estadual: Isenta
Tel / Fax: (11) 4018-4310 Ramal 116

MUNICÍPIO DE PINHALZINHO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Nota de Reserva de Dotação

MUNICÍPIO DE PINHALZINHO - 2025

Período: Janeiro

RESERVA DE DOTACÃO

Reserva: 17 **Data:** 30/01/2025

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 34
Visto:

CLASSIFICAÇÃO

Ficha Dotação:	96 - 02.01.07.06.181.2508.4117.3.3.90.36.00
Orgão:	1 - MUNICÍPIO DE PINHALZINHO
Estrutura Administrativa:	07 - GUARDA MUNICIPAL
Função Governo:	06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Sub Função Governo:	181 - POLICIAMENTO
Programa:	2508 - CIDADE SEGURA
Ação Governo:	4117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA-MUNICIPAL
Natureza da Despesa:	3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	1 - TESOURO
Código Aplicação:	110.0000 - GERAL
Valor:	21.600,00

Hurbert Israel da Silva
CRC 1SP - 308855/O-6
CONTADOR

À Procuradoria Geral do Município

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 35
Visto:

Processo Administrativo Nº 0193/2025

Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Considerando a abertura de processo administrativo para locação de imóvel para a base da Guarda Civil Municipal de Pinhalzinho-SP, solicitamos a esta Procuradoria Geral do Município que emita parecer jurídico nos termos da Lei Nº 14.133/2021.

Após a emissão do parecer requisitado, retornem os autos à sessão de compras e licitações, para adoção das medidas cabíveis ao prosseguimento e formalizações necessárias ao encerramento do processo.

Pinhalzinho, 06 de fevereiro de 2025.

Gabriel Pereira de Castro

Gabriel Pereira de Castro

Agente de Contratação

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 36
Visto:

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo nº. 193/2025
Processo de Contratação Direta – Inexigibilidade nº XX/2025
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DE GCM – GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

Parecer Jurídico, art. 74, V, da Lei 14.133/21. Contratação Direta. Observação das exigências contidas no art. 74, §5º da Lei 14.133/21.

Do Parecer Jurídico

O parecer é obrigatório conforme art. 53, da Lei nº 14.133/21, podendo ser firmado por qualquer advogado pertencente ao quadro do órgão de assessoramento jurídico da Administração Pública:

> Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

Em continuidade ao parágrafo supra e sob a égide do art. 1º, inciso II, da Lei 8.906/94, corrobora-se:

> Art. 1º, Lei 8.906/94: São atividades privativas de advocacia:
> (...)
> II - as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC nº 07 do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

P.M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2021
Folha nº 37
Visto:

> Enunciado BPC nº 7 A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

Deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0153 /2025
Folha nº 37
Visto:

Da Modalidade Escolhida

Sobre a modalidade escolhida, conforme a nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133/2021, fundamenta-se a inexigibilidade da disputa do certame:

> Art. 51. Ressalvado o disposto no inciso V do caput do art. 74 desta Lei, a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários.

> Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:
>
> (...)
>
> V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha.

As características, localização, assim como os requisitos do §5º do art. 74, da Nova Lei de Licitações foram diligentemente observados no Documento de Formalização da Demanda (DFD), no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e no Laudo de Avaliação do Imóvel realizado pelo Chefe de Obras:

> Art. 74, § 5º. Nas contratações com fundamento no inciso V do caput deste artigo, devem ser observados os seguintes requisitos:
>
> I - avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de amortização dos investimentos;
>
> II - certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto;

III - justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela.

Verifica-se pelos documentos constantes dos autos que os procedimentos iniciais para abertura de procedimento licitatório foram corretamente observados, assim como os comprovantes relativos a propriedade, tributos, cadastro negativo fazendário entre outros da parte locadora.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2023
Folha nº 39
Visto:

Propriedade, Posse e Documentação

A cópia do Contrato Particular de Compra e Venda do imóvel juntada nos autos a fim de comprovar a posse legítima do Contratado, tem como vendedora a Sra. Sandra Rodrigues Bueno, e Adilson Rodrigues Bueno, doravante comprador; não possui autenticação de assinaturas, ato não mais obrigatório conforme Lei nº 13.726/2018, mas de bom tom, ainda mais por não haver assinatura de duas testemunhas, também ato que não macula nem gera nulidade do documento (TJ/DF 20090111355784 DF, 0135578-48.2009.8.07.0001), mas tão somente o descaracteriza como título executivo extrajudicial.

Deste modo, documento particular firmado pelo devedor, porém sem assinatura de 02 (duas) testemunhas, embora existente, valido e eficaz entre as partes contratantes, não é título executivo extrajudicial, pois o art. 784, II, do Código de Processo Civil, exige expressamente que o documento particular seja assinado por 02 (duas) testemunhas para assumir o caráter de título executivo. Tal documento é hábil a autorizar e fundamentar ação de cobrança ou monitória, mas não pode embasar processo de execução.

As 02 (duas) testemunhas exigidas pelo art. 784, II, do CPC, não são as pessoas que devem depor sobre o que é de seu conhecimento, para a

evidência de fatos em juízo, mas, sim, são estranhos ao negócio jurídico que assinam o instrumento juntamente com as partes, em garantia de que houve o ato tal como redigido, e que foi efetivamente por elas firmado. Denominam-se, por isto mesmo, testemunhas instrumentárias, podendo, inclusive, serem interessadas no feito (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1523436 MT 2015/0068116-0).(https://www.migalhas.com.br/depeso/390540/assinatura-de-testemunhas-em-titulo-executivo-firmado-por-meio-digital)

Em suma, caso haja uma querela judicial por descumprimento contratual entre a Administração Pública, que ocupará uma posição horizontal, nos mesmos moldes de um particular, não havendo cláusulas exorbitantes nesse tipo de avença; e o Sr. Adilson, esse poderá, ainda que de forma temerária ou atentatória à dignidade da Justiça, deslegitimar sua posição de requerido.

Não bastasse, o Contrato Particular de Compra e Venda do imóvel teve como montante o valor de R$ 42.861,00 (quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais), assinado em 2011, ultrapassando o valor de 30 salários-mínimos da época, piso para a obrigatoriedade de se fazer a transferência de imóvel por escritura pública, senão vejamos:

> Art. 108, CC. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 5193 /2025
Folha nº 40
Visto:

Segue o cálculo aritmético:

R$545,00 (s. m. de 2011) x 30 (salários mínimos) = R$16.350,00
Valor do contrato: R$ 42.861,00
:. R$ 42.861,00 > R$ 16.350

Por fim, insta dizer que as certidões do imóvel em voga nos cadastros da Prefeitura de Pinhalzinho, assim como o IPTU, demonstram o Sr. Adilson como coobrigado, figura atípica do ordenamento tributário, mas presente no direito das obrigações do Código Civil:

> Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 41
Visto:

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo decidiu:

> *"Evidenciam os autos que foi assegurada a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, porém, deixou a responsável transcorrer "in albis" o prazo que lhe fora concedido para referido mister. Consoante instrução, os pagamentos foram realizados em favor de quem não tinha mais legitimidade para recebê-los e em valores maiores que os devidos.*
> *A situação verificada nos autos afronta as normas de direito financeiro estabelecidas na Lei nº 4320/64 (Art. 63, § 1º, II, II e III), na medida em que a despesa foi liquidada sem a devida verificação do direito adquirido pelo credor baseada em documentos que efetivamente comprovassem o respectivo crédito.*
> *A verificação preconizada na Lei tem por fim apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve pagar a importância, portanto, faltou a Administração com a devida observância aos critérios legais para extinção da obrigação.*
> *Diante do exposto, à vista dos elementos que instruem os autos e do posicionamento desfavorável da Assessoria Técnico-Jurídica, nos termos do que dispõe a Resolução nº 03/2012 deste tribunal, JULGO IRREGULAR a matéria em apreço, com fundamento no artigo 33, III, "b" c.c. artigo 36, "caput", ambos da Lei Complementar Estadual nº 709/93. TC-800044/108/13 , AUDITOR ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS, 01 de junho de 2017."*

Conforme já conversado com a Chefe do Setor de Protocolos e Tributos, foi solicitado, verbalmente por esta Procuradoria para que se coloque o Sr. Adilson como "responsável tributário" ou "compromissário comprador".

Conclusão

Entende esta Procuradoria-Geral do Município de Pinhalzinho, a fim de resguardar o erário, que os documentos comprobatórios da posse são imprecisos e lacunosos, devendo o setor competente assentar o nome da Sra. Sandra Rodrigues Bueno no contrato e outros documentos pertinentes, ainda que os pagamentos dos alugueis sejam depositados na conta do possuidor/compromissário/responsável tributário.

No mais, esse é o Parecer, salvo melhor juízo.

P. M. PINHALZIN
Proc. nº 0193 /20.
Folha nº 42
Visto:

Pinhalzinho, 17 de fevereiro de 2025.

Ariel Elkind
Assistente de Procuradoria
OAB/SP 292.556

Ariel Elkind
Assistente de Procuradoria

Aline Lucilla
Procuradora-Geral do Município

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8278-4

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

38797834

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 12.389.927-8 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 03/04/2017

NOME
SANDRA RODRIGUES BUENO

FILIAÇÃO
JOSÉ RODRIGUES BUENO
PALMYRA GUARACHO BUENO

NATURALIDADE
S.ANDRÉ - SP

DATA DE NASCIMENTO
19/02/1960

DOC ORIGEM
SANTO ANDRÉ-SP UTINGA CN:LV.A23 /FLS.106 /Nº32461

CPF
219077518/31

Cassiano Paulo Filho
Delegado de Polícia Diretor do IIRGD/DSP/SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 43
Visto:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF – CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
SANDRA RODRIGUES BUENO

Nº de Inscrição
219077518-31

Data do Nascimento
19/02/60

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA

TABELIONATO O. FORNARI

Rua Eduardo Fornari, 61 - PINHALZINHO

ORLANDO FORNARI
ESCRIVÃO
CPF/MF nº 149.451.708-00

JOSE EDUARDO DE GODOI
Oficial Maior
CPF/MF nº 917.810.308-87

ORLANDO FORNARI JUNIOR
Escrevente

LIVRO 49 FLS. 141

ESCRITURA DE VENDA E COMPRA — VALOR Cr$ 200.000,00-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

SAIBAM quantos esta pública escritura virem que, no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e oitenta e tres(1.983) aos dezoito (18)-.-.-.-.-.- dias do mês de agosto-.-.-.-.-.-.-. do dito ano, nesta cidade de Pinhalzinho, Comarca de Bragança Paulista, do Estado de São Paulo, em Cartório, perante mim, Oficial maior -.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- e as duas testemunhas adiante nomeadas e no final assinadas, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado, como outorgante/s vendedor/es LUIZ TORICELLI, motorista aposentado, e sua mulher dona ALZIRA PINTO TORICELLI, do lar, brasileiro, proprietários, inscritos no CPF/MF sob nº. 129.725.178/49, residentes e domiciliados na cidade de Bragança Paulista, neste Estado, à rua Prof. Luiz Nardy, nº428; e, de outro lado, como outorgada compradora, SANDRA RODRIGUES BUENO, RG-SP nº12.389.927 e do CPF/MF como dependente de seu pai, nº075.688.608/25, brasileira, solteira, maior, capaz, escriturária, residente e domiciliada à rua Boa Esperança, nº159, nesta cidade; <

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2025
Folha nº 44
Visto:

todos conhecidos de mim Oficial maior -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- e das testemunhas referidas; do que dou fé. E perante estas pelo/s outorgante/s vendedor/es me foi dito que a justo título é/são senhor/es e legitimo/s possuidor/es, de: UM TERRENO com a área de trezentos metros quadrados, ou seja, dez metros de frente para a rua Paulo Ameri, antiga Projetada, por trinta metros de extensão, de ambos os lados, da frente-aos fundos, sendo os fundos com a mesma metragem da frente, confron,dizgo, da frente, ou seja, dez metros, confrontando pelo lado direito de quem da frente olha para os fundos, com os vendedores, pelo lado esquerdo de quem olha na mesma posição, com os mesmos vendedores, e fundos com os vendedores, distando dito terreno trinta metros da esquina da rua Boa Esperança com a rua Paulo Ameri, onde é situado,nesta cidade, desmembrado de área maior havida pela transcrição nº32.282, livro 3-V do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca; cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº1.987/83, valor venal Cr$25.000,00; identificado como sendo lote nº04 na Prefeitura Municipal local; pelos vendedores foi declarado que não estão obrigados a apresentação da C.N.D. nos termos do Decreto-Lei nº1.958/82;

Apresentada e Matriculada nesta data sob Nº 21412.
Do Livro Nº 2-A, e registrada sob Nº 01
na referida matrícula.
Bragança Paulista 11 de Abril de 1984
O Oficial

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2005
Folha nº 45
Visto:

que possuindo o imóve retro descrito livre e desembaraçado de quaisquer onus, estão - justo e contratado para vende-lo a outorgado compradora SANDRA RODRIGUES BUENO,-.-.-.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTO - I.P.T.U 2025

CONTRIBUINTE: SANDRA RODRIGUES BUENO			COD. IMOVEL: 30100322	INSCRIÇÃO CADASTRAL: 03.010.0322	
COOBRIGADO: 41540 ADILSON RODRIGUES BUENO					
ENDEREÇO DO IMOVEL: RUA Paulo Ameri, 118		BAIRRO: Centro	ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA: BOA ESPERANÇA, 159		BAIRRO: CENTRO
CIDADE: Pinhalzinho	UF: SP	CEP: 12.995-000	CIDADE: PINHALZINHO	UF: SP	CEP: 12.995-000
LOTEAMENTO			ÁREA TERRENO (m²): 300,00		VALOR TERRENO: 11.667,00
QUADRA	LOTE		ÁREA CONSTRUIDA (m²): 88,00		VALOR CONSTRUÇÃO: 30.429,52
IPTU: 456,44	TAXA DE LIXO: 45,40	TOTAL: 501,84	TESTADA PRINCIPAL: 10,00		VALOR VENAL: 42.096,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

VIA CONTRIBUINTE			VIA BANCO				
EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO CADASTRAL		EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO CADASTRAL	CÓD. IMÓVEL	VENCIMENTO	PARCELA
2025	03.010.0322..		2025	03.010.0322..	30100322	15-03-2025	Única
IMOVEL	VENCIMENTO	PARCELA	COOBRIGADO				
30100322	15-03-2025	Única	41540 ADILSON RODRIGUES BUENO				
CONTRIBUINTE: SANDRA RODRIGUES BUENO			CONTRIBUINTE: SANDRA RODRIGUES BUENO				
COOBRIGADO: 41540 ADILSON RODRIGUES BUENO							

I.P.T.U.	456,44
TAXA DE LIXO	45,40
ACRÉSCIMOS	0,00
TOTAL	476,75

Pague com Pix

81640000004-7 76753311202-9 50315000149-6 17722250002-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

VIA CONTRIBUINTE			VIA BANCO				
EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO CADASTRAL		EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO CADASTRAL	CÓD. IMÓVEL	VENCIMENTO	PARCELA
2025	03.010.0322..		2025	03.010.0322..	30100322	15-03-2025	1/10
IMOVEL	VENCIMENTO	PARCELA	COOBRIGADO				
30100322	15-03-2025	1/10	41540 ADILSON RODRIGUES BUENO				
CONTRIBUINTE: SANDRA RODRIGUES BUENO			CONTRIBUINTE: SANDRA RODRIGUES BUENO				
COOBRIGADO: 41540 ADILSON RODRIGUES BUENO							

I.P.T.U.	45,64
TAXA DE LIXO	4,54
ACRÉSCIMOS	0,00
TOTAL	50,18

Pague com Pix

81600000000-9 50183311202-9 50315000149-6 17622250002-5

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2025
Folha nº 46
Visto:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 47
Visto:

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CPF: 219.077.518-31

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Certidão nº 64981522

Data e hora da emissão 17/02/2025 11:09:14 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2025
Folha nº 43
Visto:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANDRA RODRIGUES BUENO
CPF: 219.077.518-31
Certidão nº: 8956971/2025
Expedição: 17/02/2025, às 11:09:55
Validade: 16/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANDRA RODRIGUES BUENO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **219.077.518-31, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

P.A. Nº 193/2025

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 09
Visto:

P.I. Nº 03/2025

MINUTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº XX/2025

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO, DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AMERI, Nº 118, CENTRO, EM PINHALZINHO-SP, DESTINADO A ABRIGAR A BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PINHALZINHO-SP, OU PARA QUALQUER OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Aos xxx(x) dias do mês de janeiro de 2025, na presença das testemunhas infra-assinadas, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber, de um lado, como **LOCADORES** a Sra. **SANDRA RODRIGUES BUENO**, RG nº 12.389.927-8/SSP/SP, C.P.F. nº 219.077.518/31, brasileira, residente e domiciliada na Rua Boa Esperança, nº 159, Centro, nesta cidade de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, CEP: 12995-000, o Sr. **ADILSON RODRIGUES BUENO**, RG nº 20.285.580/SSP/SP, CPF nº 102.625.248-21, brasileiro, residente e domiciliado Rua Boa Esperança, nº 159, Centro, nesta cidade de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, CEP: 12995-000, e, de outro, como **LOCATÁRIO**, o **MUNICÍPIO DE PINHALZINHO**, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. **SEBASTIÃO ZANARDI**, RG nº 9.304.970-1 SSP/SP e CPF nº 569.140.758-91, que assim o presente contrato de locação, com fundamentos em inexigibilidade de licitação, na forma do disposto no Artigo 74, V, da Lei Federal mº 14.133, de 1º de Abril de 2021, devidamente autorizado pela autoridade competente, conforme Processo Administrativo nº 193/2025, pelo qual o primeiro signatário, doravante designado, simplesmente, Locador, aluga ao segundo signatário, doravante denominado, simplesmente, Locatário, o imóvel descrito e caracterizado no cadastro municipal nº 03.010.0322, para a finalidade exposta no preâmbulo e sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo da presente locação de 12 (doze) meses, a começar em **fevereiro de 2025 e a terminar em fevereiro de 2026,** podendo ser prorrogado nos termos do Art. 107 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Findo o prazo constante da cláusula primeira, o contrato, com todas as cláusulas, por expressa vontade das partes manifestada neste ato, prorrogar-se-á, por igual período, e, assim, sucessivamente, salvo se, até 60 (sessenta) dias antes do término do contrato ou de cada uma de suas prorrogações, houver oposição de qualquer das partes, por escrito a do locador, em forma de comunicação protocolada na unidade de despesa interessada ou no órgão autárquico competente, e, a do locatário, por ofício numerado, assinado pela autoridade competente, ressalvado o disposto na cláusula décima primeira.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO ALUGUEL

O aluguel mensal é de **R$ 1.800,00 (mil oitocentos reais)** e será reajustado a cada 12 (doze) meses, a contar de sua vigência, com base na correspondente variação do Índice de Preços para o

Consumidor Amplo – IPCA, medido mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - de outro índice que venha a substituí-lo, a critério da Administração.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 50
Visto:

CLÁUSULA QUARTA - FACULDADE DO LOCATÁRIO

No primeiro mês do exercício orçamentário, em virtude da possibilidade de atraso na distribuição do orçamento, no registro de empenhos ou de outras providências de ordem administrativa, não ocorrerá mora do locatário, sendo-lhe facultado pagar os aluguéis vencidos durante o 2º (segundo) mês.

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DO ALUGUEL

O aluguel é devido por mês vencido e será pago no dia 10 (dez) subsequente ao vencimento, por intermédio de depósito bancário em conta corrente em nome do locador, ou, ainda, de seus agentes ou correspondentes, por meio de cheque nominativo, ordem de pagamento ou documento equivalente.

§ 1º - O pagamento efetuado em desconformidade com o prazo estabelecido, ressalvado o disposto na cláusula quarta ficará sujeito à incidência de atualização monetária.

§ 2º - O atraso no pagamento acarretará ainda a incidência de juros moratórios sobre a parcela devida, fixados em 0,5% (meio por cento) ao mês, e calculados "*pro rata tempore*" em relação à mora ocorrida.

CLÁUSULA SEXTA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Os impostos de qualquer natureza, IPTU, taxas e as contribuições de melhoria, ainda que resultantes de lei nova promulgada na vigência do contrato ou de suas prorrogações, correrão por conta exclusiva do locador, obrigando-se o locatário a pagar as despesas ordinárias de condomínio, bem como os encargos de limpeza, força e luz, água e saneamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - SEGURANÇA DO PRÉDIO

Tudo quanto constituir obras de segurança e higiene do imóvel, para conservá-lo em estado de servir ao uso a que se destina, tais como aqueles que interessam à estrutura integral do imóvel ou que se destinem a repor suas condições de habitabilidade, empenas, poços de aeração e iluminação, esquadrias externas, instalação de equipamentos de segurança e de incêndio, correrá por conta do locador.

CLÁUSULA OITAVA - OBRAS

O locatário poderá fazer no imóvel, por sua conta, mediante autorização escrita do locador, as modificações e as obras de adaptação que julgar necessárias aos serviços do órgão que no mesmo funcionar.

CLÁUSULA NONA - CONSERVAÇÃO

O locatário deverá trazer o imóvel em boas condições de limpeza e conservação, para restituí-lo quando findo ou rescindido o contrato, no estado em que o recebeu, salvo as modificações e as obras regularmente autorizadas e as deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 9193 /2025
Folha nº 51
Visto:

CLÁUSULA DÉCIMA - REPAROS NECESSÁRIOS

O locador deverá ser notificado por escrito, mesmo extrajudicialmente, da necessidade da execução de obras de sua responsabilidade, de acordo com a Cláusula Sétima, e, se dentro de 30 (trinta) dias, com exceção das obras de caráter urgente, que deverão ser atendidas imediatamente, não tiver tomado as providências necessárias, o locatário mandará executar os serviços descontando do aluguel, e pela terça parte, até solução do débito, não só a despesa efetuada como também a multa de 20% (vinte por cento) sobre a mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO PELO LOCATÁRIO

Este contrato será rescindido, sem qualquer direito à indenização ou multa, por proposta de autoridade competente e mediante aviso prévio de 90 (noventa) dias, se o Município não mais necessitar do imóvel para abrigar o órgão que o ocupa ou para a instalação de qualquer outro serviço público, na forma prevista neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SEGURANÇA DA LOCAÇÃO

O locador declara renunciar, durante a vigência deste contrato, ou de suas prorrogações, ao direito de rescindi-lo, com base no parágrafo único do artigo 570, do Código Civil. Igualmente, obriga-se, por si e seus sucessores, a garantir ao locatário, durante o prazo do contrato e de suas prorrogações, o uso pacífico do imóvel, e, no caso de venda, a fazer constar da escritura, expressamente, a obrigação de serem integralmente respeitadas, pelo comprador, as condições deste contrato. Para este fim, será o contrato registrado na matrícula correspondente do Cartório do Registro de Imóveis, na forma da lei, constituindo, essas providências e os respectivos ônus financeiros, obrigações do locatário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DESPESAS

Correrão por conta do locatário todas as despesas oriundas de lavratura de registro do presente Contrato e de suas prorrogações, bem como as de sua eventual rescisão, salvo na hipótese de ocorrer por culpa do locador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CONTRATO E DA EXTINÇÃO

O presente contrato é regido pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/21 e das demais normas complementares aplicáveis

O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 137 da Lei Federal 14.133/21.
A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redução ou acréscimo do ajuste, nos termos do art. 125 da Lei Federal 14.133/21.

O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CLÁUSULA PENAL

Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, o contratado que:
a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa à inexecução total do contrato;
d) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
e) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
f) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
g) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
h) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
i) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
j) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

O contratado que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

A) Advertência;
B) Multa;
C) Impedimento de licitar e de contratar;
D) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 82
Visto:

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Município pelo prazo de até 03 (três) anos, à pessoa física ou jurídica que incorrer nas letras "a", "b", "c", "d", "e" deste Capítulo.

A sanção que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas nesta ata, garantindo o exercício de previa e ampla defesa.

Se dentro do prazo de 05 (cinco) dias, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de sua qualificação, para assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto os preços atualizados ou então, revogará o processo, sem prejuízo da aplicação da multa, no valor correspondente 10% (dez por cento) sobre o valor da ata.
No caso de não entregar o objeto, ficara caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ficando o contratado sujeito a multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato.

O atraso na entrega do objeto registrado implicara no descumprimento parcial da obrigação assumida, e sujeitara a licitante vencedora do item as seguintes multas, calculadas sobre o valor do item não entregue no prazo avençado:

Atraso de até 10º (décimo) dia, multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do Pedido de fornecimento

A partir do 11º (décimo primeiro) dia entende-se como inexecução total da obrigação.

Atrasos superiores a 11 (onze) dias deverão ser considerados descumprimento total da obrigação, sendo aplicada a multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato.

As multas lançadas pelo Município com base nos itens acima serão deduzidas diretamente dos créditos que a contratada tiver em razão da presente licitação ou, caso não haja débito para o abatimento,

deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município, via tesouraria, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal.

As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a dentetora da ata da reparação de eventuais danos, perdas, ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

O valor da multa poderá ser descontado diretamente da nota fiscal/fatura ou de eventual crédito contra o município, sendo que, no caso de multa em valor superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da Lei.

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

Nenhum pagamento poderá ser efetuado ao contratado, enquanto pendente o inadimplemento de qualquer penalidade imposta, salvo motivo de compensação reconhecida.

A sanção de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do artigo 156, da Lei nº 14.133/21, será aplicada nos seguintes casos das pelas infrações administrativas previstas nas letras "f", "g", "h", "i" e "j", do item I, deste capítulo, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2025
Folha nº 53
Visto:

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente contrato é de **R$ 21.600,00 (vinte e um mil seiscentos reais),** devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária codificada sob nº 02.01.07.06.181.2508.4117.3.3.90.36.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Vinculam-se às exigências deste Contrato, todas as Cláusulas e condições previstas no Processo Administrativo nº 193/2025 e seus anexos, bem como proposta vencedora.

Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condições gerais e peculiares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão obedecerão a Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas pertinentes, aplicáveis à execução dos serviços e especialmente aos casos omissos.

Aplica-se em caso de omissão, o Código Civil e Lei de Processo Administrativo.

Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

A contratada fica obrigada, durante a execução do contrato, a manter todos requisitos exigidos neste processo licitatório.

A gestão contratual será realizada na modalidade de ajuste, sendo que será verificado durante a execução contratual a entrega do objeto avençado e, se necessário, será realizado ajustes necessários para prestar o serviço conforme contratado e verificar sinais de inexecução contratual parcial ou total para saná-los antes mesmo da falta de entrega do objeto.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 54
Visto:

Fica designado como Gestor(a) do contrato o(s) funcionário(s):

Fica Designado como Fiscal do contrato o (s) funcionário(s):

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO DO CONTRATO

Fica eleito o foro da Comarca de Pinhalzinho - Estado de São Paulo para toda e qualquer ação oriunda do presente Contrato ou de suas prorrogações.

Nada mais. Lido e achado conforme pelas partes, perante as testemunhas, lavrou-se este termo em 02 (duas) vias de igual teor, por todos assinados, atendidas as formalidades legais.

Pinhalzinho, __ de fevereiro de 2025.

SEBASTIÃO ZANARDI
PREFEITO MUNICIPAL
LOCATÁRIO

XXXXXXXXXXXXXX
LOCADOR

XXXXXXXXXXXXXX
LOCADOR

TESTEMUNHAS:

1._____ RG
nº._____

2._____ RG
nº._____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
CNPJ: 45.623.600/0001-44

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 9193 /2025
Folha nº 55
Visto:

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SP
CONTRATADO:
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO:
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)_____
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Pinhalzinho, xx de xxxxxxxxxx de 2025.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Sebastião Zanardi
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 569.140.758-91

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: Sebastião Zanardi
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 569.140.758-91
Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome: Sebastião Zanardi
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 569.140.758-91
Assinatura: _____

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Sebastião Zanardi
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 569.140.758-91
Assinatura: _____

À Procuradoria Geral do Município

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 06
Visto:

Processo Administrativo Nº 0193/2025

Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Considerando a abertura de processo administrativo para locação de imóvel para a base da Guarda Civil Municipal de Pinhalzinho-SP, solicitamos a esta Procuradoria Geral do Município que emita parecer jurídico nos termos da Lei Nº 14.133/2021.

Após a emissão do parecer requisitado, retornem os autos à sessão de compras e licitações, para adoção das medidas cabíveis ao prosseguimento e formalizações necessárias ao encerramento do processo.

Pinhalzinho, 18 de fevereiro de 2025.

Gabriel Pereira de Castro

Gabriel Pereira de Castro

Agente de Contratação

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 57
Visto:

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo nº. 193/2025
Processo de Contratação Direta – Inexigibilidade nº 03/2025
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DE GCM – GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

Parecer Jurídico, art. 74, V, da Lei 14.133/21. Contratação Direta. Observação das exigências contidas no art. 74, §5º da Lei 14.133/21.

Do Parecer Juridico

O parecer é obrigatório conforme art. 53, da Lei nº 14.133/21, podendo ser firmado por qualquer advogado pertencente ao quadro do órgão de assessoramento jurídico da Administração Pública:

> Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

> Enunciado BPC nº 7 A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

Deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 3158 /2023
Folha nº 58
Visto:

Da Modalidade Escolhida

Sobre a modalidade escolhida, conforme a nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133/2021, fundamenta-se a inexigibilidade da disputa do certame:

> Art. 51. Ressalvado o disposto no inciso V do caput do art. 74 desta Lei, a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e

avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários.

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

(...)

V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha.

As características, localização, assim como os requisitos do §5º do art. 74, da Nova Lei de Licitações foram diligentemente observados no Documento de Formalização da Demanda (DFD), no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e no Laudo de Avaliação do Imóvel realizado pelo Chefe de Obras:

Art. 74, § 5º. Nas contratações com fundamento no inciso V do caput deste artigo, devem ser observados os seguintes requisitos:

I - avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de amortização dos investimentos;

II - certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto;

III - justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 9193 / 202
Folha nº 59
Visto:

Verifica-se pelos documentos constantes dos autos que os procedimentos iniciais para abertura de procedimento licitatório foram corretamente observados, assim como os comprovantes relativos a

propriedade, tributos, cadastro negativo fazendário entre outros da parte locadora.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2025
Folha nº 60
Visto:

Conclusão

Desta forma, é possível aferir claramente que os autos do processo encontram-se devidamente instruído, atendendo as exigências mínimas legais, ficando evidenciada a solução mais adequada para atendimento da necessidade pública. No mérito, a contratação poderá ser levada a efeito pela modalidade escolhida.

Esta Procuradoria firma que todas as formalidades legais foram cumpridas, devendo o processo seguir o devido rito.

No mais, esse é o Parecer, salvo melhor juízo.

Pinhalzinho, 25 de fevereiro de 2025.

Ariel Elkind
Assistente de Procuradoria
OAB/SP 292.556

Ariel Elkind
Assistente de Procuradoria

Aline Lucilla
Procurador-Geral do Município

NATUREZA: P.A. Nº: 193/2025 – Inexigibilidade nº 03/2025

INTERESSADO: SECRETARIA DE TRÂNSITO, SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PINHALZINHO

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 01
Visto:

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

SEBASTIÃO ZANARDI, Prefeito Municipal de Pinhalzinho e ordenador de despesas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos pela lei:

Considerando a necessidade de locação de um imóvel para base da Guarda Civil Municipal.

Considerando a escolha do imóvel situado à Rua Paulo Ameri, nº 118, Centro, 01 imóvel, localizado em bairro de fácil acesso - contendo 04 quartos (sendo 01 suíte), 01 sala, 02 banheiros, 01 cozinha, lavanderia, garagem coberta para 02 carros, espaço externo fechado na frente e nos fundos, em Pinhalzinho – SP, tendo como proprietários a Sra. SANDRA RODRIGUES BUENO, portadora do C.P.F. nº 219.077.518/31-30 e o Sr. ADILSON RODRIGUES BUENO, portador do CPF nº 102.625.248-21, pelo valor global de R$ 21.600,00 (vinte e um mil seiscentos reais), mediante o fato deste ser o único imóvel encontrado que atende às necessidades desta Administração Pública.

Considerando a existência do interesse público, recursos financeiros e orçamentários para contratação dos serviços;

Considerando o parecer jurídico autorizando a contratação mediante inexigibilidade, de acordo com o Art. 74, I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Autorizo a locação do imóvel situado à Rua Paulo Ameri, nº 118, Centro, 01 imóvel, localizado em bairro de fácil acesso - contendo 04 quartos (sendo 01 suíte), 01 sala, 02 banheiros, 01 cozinha, lavanderia, garagem coberta para 02 carros, espaço externo fechado na frente e nos fundos, em Pinhalzinho – SP, tendo como proprietários, a Sra. SANDRA RODRIGUES BUENO, portadora do C.P.F. nº 219.077.518/31-30 e o Sr. ADILSON RODRIGUES BUENO, portador do CPF nº 102.625.248-21, pelo valor global de R$ 21.600,00 (vinte e um mil seiscentos reais).

Determino que o Setor de Licitações lavre o competente instrumento de contratação e providencie as publicações exigidas no art. 72, parágrafo único e art. 94, combinado com o art. 176, parágrafo único, inciso I da Lei Federal 14.133/2021.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2025
Folha nº 62
Visto:

Pinhalzinho, 03 de fevereiro de 2025.

SEBASTIÃO ZANARDI
PREFEITO MUNICIPAL

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 193 / 2025
Folha nº 63
Visto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA: P.A. Nº: 193/2025 – Inexigibilidade nº 03/2025

INTERESSADO: SECRETARIA DE TRÂNSITO, SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PINHALZINHO

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

SEBASTIÃO ZANARDI, Prefeito Municipal de Pinhalzinho e ordenador de despesas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos pela lei:

Considerando a necessidade de locação de um imóvel para base da Guarda Civil Municipal.

Considerando a escolha do imóvel situado à Rua Paulo Ameri, nº 118, Centro, 01 imóvel, localizado em bairro de fácil acesso - contendo 04 quartos (sendo 01 suíte), 01 sala, 02 banheiros, 01 cozinha, lavanderia, garagem coberta para 02 carros, espaço externo fechado na frente e nos fundos, em Pinhalzinho – SP, tendo como proprietários a Sra. SANDRA RODRIGUES BUENO, portadora do C.P.F. nº 219.077.518/31-30 e o Sr. ADILSON RODRIGUES BUENO, portador do CPF nº 102.625.248-21, pelo valor global de R$ 21.600,00 (vinte e um mil seiscentos reais), mediante o fato deste ser o único imóvel encontrado que atende às necessidades desta Administração Pública.

Considerando a existência do interesse público, recursos financeiros e orçamentários para contratação dos serviços;

Considerando o parecer jurídico autorizando a contratação mediante inexigibilidade, de acordo com o Art. 74, I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Autorizo a locação do imóvel situado à Rua Paulo Ameri, nº 118, Centro, 01 imóvel, localizado em bairro de fácil acesso - contendo 04 quartos (sendo 01 suíte), 01 sala, 02 banheiros, 01 cozinha, lavanderia, garagem coberta para 02 carros, espaço externo fechado na frente e nos fundos, em Pinhalzinho – SP, tendo como proprietários, a Sra. SANDRA RODRIGUES BUENO, portadora do C.P.F. nº 219.077.518/31-30 e o Sr. ADILSON RODRIGUES BUENO, portador do CPF nº 102.625.248-21, pelo valor global de R$ 21.600,00 (vinte e um mil seiscentos reais).

ICP Brasil
DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.pinhalzinho.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
GABINETE DO PREFEITO

Determino que o Setor de Licitações lavre o competente instrumento de contratação e providencie as publicações exigidas no art. 72, parágrafo único e art. 94, combinado com o art. 176, parágrafo único, inciso I da Lei Federal 14.133/2021.

Pinhalzinho, 03 de fevereiro de 2025.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0153 / 2025
Folha nº 604
Visto:

SEBASTIÃO ZANARDI
PREFEITO MUNICIPAL

ICP Brasil
DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.pinhalzinho.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

P.A. Nº 193/2025

P.I. Nº 03/2025

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 05
Visto:

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 37/2025

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO, DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AMERI, Nº 118, CENTRO, EM PINHALZINHO-SP, DESTINADO A ABRIGAR A BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PINHALZINHO-SP, OU PARA QUALQUER OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Aos 06 dias do mês de março de 2025, na presença das testemunhas infra-assinadas, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber, de um lado, como **LOCADORES** a Sra. **SANDRA RODRIGUES BUENO**, RG nº 12.389.927-8/SSP/SP, C.P.F. nº 219.077.518-31, brasileira, residente e domiciliada na Rua Boa Esperança, nº 159, Centro, nesta cidade de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, CEP: 12995-000, o Sr. **ADILSON RODRIGUES BUENO**, RG nº 20.285.580/SSP/SP, CPF nº 102.625.248-21, brasileiro, residente e domiciliado Rua Boa Esperança, nº 159, Centro, nesta cidade de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, CEP: 12995-000, e, de outro, como **LOCATÁRIO**, o **MUNICÍPIO DE PINHALZINHO**, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. **SEBASTIÃO ZANARDI**, RG nº 9.304.970-1 SSP/SP e CPF nº 569.140.758-91, que assim o presente contrato de locação, com fundamentos em inexigibilidade de licitação, na forma do disposto no Artigo 74, V, da Lei Federal mº 14.133, de 1º de Abril de 2021, devidamente autorizado pela autoridade competente, conforme Processo Administrativo nº 193/2025, pelo qual o primeiro signatário, doravante designado, simplesmente, Locador, aluga ao segundo signatário, doravante denominado, simplesmente, Locatário, o imóvel descrito e caracterizado no cadastro municipal nº 03.010.0322, para a finalidade exposta no preâmbulo e sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo da presente locação de 12 (doze) meses, a começar em **06 de março de 2025 e a terminar em 05 de março de 2026**, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 107 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Findo o prazo constante da cláusula primeira, o contrato, com todas as cláusulas, por expressa vontade das partes manifestada neste ato, prorrogar-se-á, por igual período, e, assim, sucessivamente, salvo se, até 60 (sessenta) dias antes do término do contrato ou de cada uma de suas prorrogações, houver oposição de qualquer das partes, por escrito a do locador, em forma de com unicação protocolada na unidade de despesa interessada ou no órgão autárquico competente, e, a do locatário, por ofício numerado, assinado pela autoridade competente, ressalvado o disposto na cláusula décima primeira.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO ALUGUEL

O aluguel mensal é de **R$ 1.800,00 (mil oitocentos reais)** e será reajustado a cada 12 (doze) meses, a contar de sua vigência, com base na correspondente variação do Índice de Preços para o

Consumidor Amplo – IPCA, medido mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -, de outro índice que venha a substituí-lo, a critério da Administração.

P. M. PINHALZINH
Proc. nº 0193 / 2025
Folha nº 66
Visto:

CLÁUSULA QUARTA - FACULDADE DO LOCATÁRIO

No primeiro mês do exercício orçamentário, em virtude da possibilidade de atraso na distribuição do orçamento, no registro de empenhos ou de outras providências de ordem administrativa, não ocorrerá mora do locatário, sendo-lhe facultado pagar os aluguéis vencidos durante o 2º (segundo) mês.

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DO ALUGUEL

O aluguel é devido por mês vencido e será pago no dia 10 (dez) subsequente ao vencimento, por intermédio de depósito bancário em conta corrente em nome do locador, ou, ainda, de seus agentes ou correspondentes, por meio de cheque nominativo, ordem de pagamento ou documento equivalente.

§ 1º - O pagamento efetuado em desconformidade com o prazo estabelecido, ressalvado o disposto na cláusula quarta ficará sujeito à incidência de atualização monetária.

§ 2º - O atraso no pagamento acarretará ainda a incidência de juros moratórios sobre a parcela devida, fixados em 0,5% (meio por cento) ao mês, e calculados "*pro rata tempore*" em relação à mora ocorrida.

CLÁUSULA SEXTA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Os impostos de qualquer natureza, IPTU, taxas e as contribuições de melhoria, ainda que resultantes de lei nova promulgada na vigência do contrato ou de suas prorrogações, correrão por conta exclusiva do locador, obrigando-se o locatário a pagar as despesas ordinárias de condomínio, bem como os encargos de limpeza, força e luz, água e saneamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - SEGURANÇA DO PRÉDIO

Tudo quanto constituir obras de segurança e higiene do imóvel, para conservá-lo em estado de servir ao uso a que se destina, tais como aqueles que interessam à estrutura integral do imóvel ou que se destinem a repor suas condições de habitabilidade, empenas, poços de aeração e iluminação, esquadrias externas, instalação de equipamentos de segurança e de incêndio, correrá por conta do locador.

CLÁUSULA OITAVA - OBRAS

O locatário poderá fazer no imóvel, por sua conta, mediante autorização escrita do locador, as modificações e as obras de adaptação que julgar necessárias aos serviços do órgão que no mesmo funcionar.

CLÁUSULA NONA - CONSERVAÇÃO

O locatário deverá trazer o imóvel em boas condições de limpeza e conservação, para restituí-lo quando findo ou rescindido o contrato, no estado em que o recebeu, salvo as modificações e as obras regularmente autorizadas e as deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel.

P.M. PINHALZINHO
Proc. nº 093 /2025
Folha nº 64
Visto:

CLÁUSULA DÉCIMA - REPAROS NECESSÁRIOS

O locador deverá ser notificado por escrito, mesmo extrajudicialmente, da necessidade da execução de obras de sua responsabilidade, de acordo com a Cláusula Sétima, e, se dentro de 30 (trinta) dias, com exceção das obras de caráter urgente, que deverão ser atendidas imediatamente, não tiver tomado as providências necessárias, o locatário mandará executar os serviços descontando do aluguel, e pela terça parte, até solução do débito, não só a despesa efetuada como também a multa de 20% (vinte por cento) sobre a mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO PELO LOCATÁRIO

Este contrato será rescindido, sem qualquer direito à indenização ou multa, por proposta de autoridade competente e mediante aviso prévio de 90 (noventa) dias, se o Município não mais necessitar do imóvel para abrigar o órgão que o ocupa ou para a instalação de qualquer outro serviço público, na forma prevista neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SEGURANÇA DA LOCAÇÃO

O locador declara renunciar, durante a vigência deste contrato, ou de suas prorrogações, ao direito de rescindi-lo, com base no parágrafo único do artigo 570, do Código Civil. Igualmente, obriga-se, por si e seus sucessores, a garantir ao locatário, durante o prazo do contrato e de suas prorrogações, o uso pacífico do imóvel, e, no caso de venda, a fazer constar da escritura, expressamente, a obrigação de serem integralmente respeitadas, pelo comprador, as condições deste contrato. Para este fim, será o contrato registrado na matrícula correspondente do Cartório do Registro de Imóveis, na forma da lei, constituindo, essas providências e os respectivos ônus financeiros, obrigações do locatário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DESPESAS

Correrão por conta do locatário todas as despesas oriundas de lavratura de registro do presente Contrato e de suas prorrogações, bem como as de sua eventual rescisão, salvo na hipótese de ocorrer por culpa do locador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CONTRATO E DA EXTINÇÃO

O presente contrato é regido pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/21 e das demais normas complementares aplicáveis

O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 137 da Lei Federal 14.133/21.
A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redução ou acréscimo do ajuste, nos termos do art. 125 da Lei Federal 14.133/21.

O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 / 2025
Folha nº 68
Visto:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CLÁUSULA PENAL

Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, o contratado que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa à inexecução total do contrato;
d) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
e) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
f) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
g) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
h) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
i) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
j) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

O contratado que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

A) Advertência;
B) Multa;
C) Impedimento de licitar e de contratar;
D) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Município pelo prazo de até 03 (três) anos, à pessoa física ou jurídica que incorrer nas letras "a", "b", "c", "d", "e" deste Capítulo.

A sanção que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas nesta ata, garantindo o exercício de previa e ampla defesa.

Se dentro do prazo de 05 (cinco) dias, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de sua qualificação, para assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto os preços atualizados ou então, revogará o processo, sem prejuízo da aplicação da multa, no valor correspondente 10% (dez por cento) sobre o valor da ata.
No caso de não entregar o objeto, ficara caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ficando o contratado sujeito a multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato.

O atraso na entrega do objeto registrado implicara no descumprimento parcial da obrigação assumida, e sujeitara a licitante vencedora do item as seguintes multas, calculadas sobre o valor do item não entregue no prazo avençado:

Atraso de até 10º (décimo) dia, multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do Pedido de fornecimento

A partir do 11º (décimo primeiro) dia entende-se como inexecução total da obrigação.

Atrasos superiores a 11 (onze) dias deverão ser considerados descumprimento total da obrigação, sendo aplicada a multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato.

As multas lançadas pelo Município com base nos itens acima serão deduzidas diretamente dos créditos que a contratada tiver em razão da presente licitação ou, caso não haja débito para o abatimento,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /25
Folha nº 06
Visto:

deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município, via tesouraria, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal.

As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a dentetora da ata da reparação de eventuais danos, perdas, ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

O valor da multa poderá ser descontado diretamente da nota fiscal/fatura ou de eventual crédito contra o município, sendo que, no caso de multa em valor superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da Lei.

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

Nenhum pagamento poderá ser efetuado ao contratado, enquanto pendente o inadimplemento de qualquer penalidade imposta, salvo motivo de compensação reconhecida.

A sanção de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do artigo 156, da Lei nº 14.133/21, será aplicada nos seguintes casos das pelas infrações administrativas previstas nas letras "f", "g", "h", "i" e "j", do item I, deste capítulo, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente contrato é de **R$ 21.600,00 (vinte e um mil seiscentos reais),** devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária codificada sob nº 02.01.07.06.181.2508.4117.3.3.90.36.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Vinculam-se às exigências deste Contrato, todas as Cláusulas e condições previstas no Processo Administrativo n° 193/2025 e seus anexos, bem como proposta vencedora.

Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condições gerais e peculiares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão obedecerão a Lei Federal n° 14.133/21 e demais normas pertinentes, aplicáveis à execução dos serviços e especialmente aos casos omissos.

Aplica-se em caso de omissão, o Código Civil e Lei de Processo Administrativo.

Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

A contratada fica obrigada, durante a execução do contrato, a manter todos requisitos exigidos neste processo licitatório.

A gestão contratual será realizada na modalidade de ajuste, sendo que será verificado durante a execução contratual a entrega do objeto avençado e, se necessário, será realizado ajustes necessários para prestar o serviço conforme contratado e verificar sinais de inexecução contratual parcial ou total para saná-los antes mesmo da falta de entrega do objeto.

Fica designado como Gestor(a) do contrato o(s) funcionário(s): José Ricardo Custódio da Silva

Fica Designado como Fiscal do contrato o (s) funcionário(s): Rodolfo Novelli

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 70
Visto:

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO DO CONTRATO

Fica eleito o foro da Comarca de Pinhalzinho - Estado de São Paulo para toda e qualquer ação oriunda do presente Contrato ou de suas prorrogações.

Nada mais. Lido e achado conforme pelas partes, perante as testemunhas, lavrou-se este termo em 02 (duas) vias de igual teor, por todos assinados, atendidas as formalidades legais.

Pinhalzinho, 06 de março de 2025.

SEBASTIÃO ZANARDI
PREFEITO MUNICIPAL
LOCATÁRIO

SANDRA RODRIGUES BUENO
LOCADOR

ADILSON RODRIGUES BUENO
LOCADOR

TESTEMUNHAS:

1. _____
Murilo Molina Granconato
COMPRAS/LICITAÇÕES
RG nº. _____ CPF 443.989.238-88

2. _____
Gabriel Pereira de Castro
COMPRAS/LICITAÇÕES
RG nº. _____ CPF 504.025.778-33

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 71
Visto:

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SP
CONTRATADO: SANDRA RODRIGUES BUENO; e ADILSON RODRIGUES BUENO
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 37/2025
OBJETO: TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO, DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AMERI, Nº 118, CENTRO, EM PINHALZINHO-SP, DESTINADO A ABRIGAR A BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PINHALZINHO-SP, OU PARA QUALQUER OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)_____
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Pinhalzinho, 06 de março de 2025.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: SEBASTIAO ZANARDI
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 569.140.758-91

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: SEBASTIAO ZANARDI
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 569.140.758-91
Assinatura: _____

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 72
Visto:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome: SEBASTIAO ZANARDI
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 569.140.758-91
Assinatura: _____

Pela contratada:
Nome: SANDRA RODRIGUES BUENO
CPF: 219.077.518-31
Assinatura: _____

Nome: ADILSON RODRIGUES BUENO
CPF: 102.625.248-21
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: SEBASTIAO ZANARDI
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 569.140.758-91
Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 73
Visto:

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 37/2025

Processo Administrativo N° 193/2025

Modalidade Licitatória: Inexigibilidade 03/2025

Contratante: Município de Pinhalzinho

Contratada: Adilson Rodrigues Bueno; e Sandra Rodrigues Bueno

CPF: 102.625.248-21; 219.077.518-31

Objeto: termo de contrato de locação ao município de Pinhalzinho, de um imóvel situado na rua Paulo Ameri, nº 118, Centro, em Pinhalzinho-SP, destinado a abrigar a base da guarda civil municipal de Pinhalzinho-SP, ou para qualquer outro serviço de interesse do município

Dotação Orçamentária: nº 02.01.07.06.181.2508.4117.3.3.90.36.

Valor do aluguel mensal: R$ 1.800,00

Valor do contrato: R$ 21.600,00

Data da assinatura: 06/03/2025

Vigência contratual: 12 meses - de 06/03/2025 à 05/03/2026

Ass: p/ Contratante: Sebastião Zanardi

Ass: p/ Contratada: Adilson Rodrigues Bueno; e Sandra Rodrigues Bueno

Prefeitura Municipal de Pinhalzinho
Licitações e Contratos
Extratos de Contratos

P. M. PINHALZINHO
Proc. nº 0193 /2025
Folha nº 74
Visto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 37/2025
Processo Administrativo Nº 193/2025
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade 03/2025
Contratante: Município de Pinhalzinho
Contratada: Adilson Rodrigues Bueno; e Sandra Rodrigues Bueno
CPF: 102.625.248-21; 219.077.518-31
Objeto: termo de contrato de locação ao município de Pinhalzinho, de um imóvel situado na rua Paulo Ameri, nº 118, Centro, em Pinhalzinho-SP, destinado a abrigar a base da guarda civil municipal de Pinhalzinho-SP, ou para qualquer outro serviço de interesse do município
Dotação Orçamentária: nº 02.01.07.06.181.2508.4117.3.3.90.36.
Valor do aluguel mensal: R$ 1.800,00
Valor do contrato: R$ 21.600,00
Data da assinatura: 06/03/2025
Vigência contratual: 12 meses - de 06/03/2025 à 05/03/2026
Ass: p/ Contratante: Sebastião Zanardi
Ass: p/ Contratada: Adilson Rodrigues Bueno; e Sandra Rodrigues Bueno